

الباب الاول: عقد الزواج في شريعة اسلامية

الفصل الاول: نظرة التشريع الاسلامي للزواج

الفصل يتضمن التمهيد و مبحثين.

المبحث الاول: احوال العرب في النكاح قبل الاسلام:

(1) أ) تعدد الرجال, مع وحدة المرأة. دفع رجل زوجته الي رجل اخر لاستبضاع ب) كان يجتمع الرهط ما دون عشرة و يصيبها كل واحد منهم و بعد ولادة تختار امرأة واحدا منهم ابا لابنها ج) جماع البغايا و بعد ذلك دعوا القافة و التحق ولدها بالذي يرون و ينسب اليه. حرم الله كل هذه الصور بقوله: **"ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة و ساء سبيلا"**

(2) نكاح الرجل امرأة ابيه. كان من عادة العرب اذا مات الرجل كان أولياؤه او اقرب عصبته احق بامراته من اهلها. ان شاء بعضهم تزوجها فيلقى ثوبه عليها و يصير احق بها من نفسها. و ان شاؤوا زوجوها و اخذوا صداقها و ان شاؤوا لم يزوجها مع عضلها من حقها في ميراثها من الميت. و بعد ذلك حرم الله زواج مراة الاباء و لو برضى **"و لا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة و مقتا و ساء سبيلا"**. (3) نكاح الشغار: صورته: ان يقول الرجل للآخر: زوجني ابنتك علي ان ازوجك ابنتي و كان يضع كل واحدة منهما مثابة الصداق للآخرى.

مبحث ثان: الاطار العام للعلاقة الزوجية في الشريعة الاسلامية.

الفصل الثاني: التعريف بالزواج

المبحث الاول: "التعريف بازواج"

يقع في طمالب ثلاثة:

المطلب الاول: معنى الزواج في اللغة

المطلب الثاني: معنى الزواج في الشرع

المطلب الثالث: حقيقة اللفظ النكاح عند الاطلاق:

المطلب الاول: معنى الزواج و النكاح في اللغة – هو الضم و التداخل. النكاح قد يراد به مجرد الوطء كما في حديث العائشة: "النكاح في الجاهلية كان علي اربع انحاء:"

و الزوج – واحد بشرط ان يكون معه من جنسه.

المطلب الثاني: معنى الزواج في الشرع – الحنفية: عقد وضع لتملك المتعة بالانثى قصدا" و قال بعضهم: "عقد وضع لتمليك منافع البضع"

الشافعية: "عقد يتضمن اباحة الوطء بلفظ انكاح او تزويج". العقد هو جمع بين اطراف شيء و ابرامه. "وضع لتملك المتعة" – مراد وضع الشارع لا وضع المتعاقدين. غاية النكاح تكوين الاسرة و رزقهما بالبنين و يخرج من هذا ان كل عقد مبني علي مجرد الهوى بان يضع شرط التوقيت و نحو ذلك لم تنشأ بوضع الشارع.

"بالانثى" – اشار الي محل العقد و هي انثى و يحترز بهذا عن نكاح رجل برجل. و تعريف الشافعية يقتضي

عدم صحة النكاح بالمنعقد بلفظ الهبة او التملك عند جمهور الفقهاء.

المطلب الثالث: حقيقة اللفظ النكاح عند الاطلاق: - (1) قال بعض الفقهاء: النكاح حقيقة في الوطء و العقد جميعا (2) معظم الفقهاء الحنفية على انه الحقيقة في الوطء و المجاز في العقد كما هو عند اهل اللغة و في القرآن: **"و لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"** (3) فقهاء الشافعية و المالكية و الحنابلة – امه الحقيقة في العقد,

المجاز في الوطء. **و هو راجح عند من يرى ترجيحه (مؤلف الكتاب).**

المبحث الثاني: "مشروعية الزواج و حكمه"

اما الكتاب: **"فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت**

ايمانكم ذلك ادنى الاتعودوا"

اما السنة: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر و احصن للفرج و من لم

استطاع فعليه بالصوم فانه له وجاء"

الباءة – اختلفوا في معني (1) معناه لغوي – جماع – و استطاعة في الحديث اذن هي قدرة علي جماع

(2) المراد مؤن النكاح من مهر و نفقة و هذا راجح لانسجامه بمعنى الحديث

و في الحديث عدة الفوائد, منها: الأولى –

شافعية: النكاح ليس بالعبادة و لهذا نذره لا ينعقد, لان اصل فيه اباحة بينما عبادة اما مندوبة او مفروضة	الحنفية: انه عباة حيث الاصل فيه تحقيق المقصود من كسر شهوة و اعفاف النفس و تحصين الفرج و ما يحقق هذا يستلزم ان يكون عبادة بدليل اشارة النبي شبابا الي صوم عند عدم القدرة علي النكاح.
--	---

الثانية – هذا الحديث دليل على جواز استخدام دواء لكسر الشهوة شرط ان الدواء يضعف الشهوة و لا يقطع اصاله

الثالثة – استدلووا المالكية علي تحريم الاستمناء

اما الآثار: ابن عباس: "تزوج فان خير هذه الامة اكثرها نساء"

حكمة مشروعية الزواج

فائدة للفرد في اشباع الغريزة الجنسية التي من اعنفها.

للأسرة – وسيلة لانجاب الاولاد.

للأمة – نمو علاقات المصاهرة بين القبائل و العشائر في الأمة فيمتد التعارف بين افرادها.

المبحث الثالث: "الوصف الشرعي للزواج"

المقصود – الحكم الذي يتعلق بفعل المكلف من حيث طلبه الشرعي وفقا لخطاب الشارع سبحانه و تعالى.

أولا: محل الاتفاق.

الاتفاق في ان الزواج واجب في حق من تتوق الى النساء بحيث لا يمكنه الصبر عليهن وهو القادر على مؤن

الزواج من مهر و نفقة و مسكن بحيث انه لو لم يتزوج لوقع في الحرام.

ثانيا: محل الخلاف.

من في حال الاعتدال في التوفان بحيث يمكنه الصبر عن النساء.

1. اهل الظاهر: فرض عين بمنزلة الصوم و الصلاة. دليلهم: من القرآن: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم" . وجه الدلالة: 1 – تعليق الزواج على طيب النفس مما يدل على انه لا يلزم بكل حال و انما يترك لرغبة المكلف و ما يكون كذلك لا يكون زاجبا بل مباحا. 2 – قوله: "فان خفتم الا تعدلوا فواحدة" – الله رد الامر في العدل عند تعدد للمكلف فاما يعدل اذا عدد او يكتفي بواحدة. النكاح في الاصل مباح فيرجع الي رغبة المكلف.	2. الشافعية – مباح كالبيع دليلهم: من القرآن: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايمانكم" . وجه الدلالة: 1 – تعليق الزواج على طيب النفس مما يدل على انه لا يلزم بكل حال و انما يترك لرغبة المكلف و ما يكون كذلك لا يكون زاجبا بل مباحا. 2 – قوله: "فان خفتم الا تعدلوا فواحدة" – الله رد الامر في العدل عند تعدد للمكلف فاما يعدل اذا عدد او يكتفي بواحدة. النكاح في الاصل مباح فيرجع الي رغبة المكلف.	3. الحنفية – لهم ثلاثة اقول. الاول: مستحب. الثاني: فرض كفاية بمنزلة صلاة الجنائز. الثالث: واجب على سبيل الكفاية كرد السلام. سبب الخلاف: هو يرجع الي تباين فهمهم للامر بالنكاح في القرآن و الاحاديث – هل يحمل علي الواجب او الندب او الاباحة.
---	---	--

من المعقول: النكاح – نيل الشهوة وادراك اللذة وانجاب الولد وذلك كله ليس بواجب. و يبقى النكاح في حال اعتدال على اصل وهو مباح.	دليل الحنفية: من القرآن – "فاتكحوا ما طاب لكم من النساء" و "فاتكحوهن باذن اهلهن" فالأمر بالنكاح فيهما يريد مطلقا و هو يدل علي فرضية قطعاً و هو هنا فرض كفاية. من السنة: "النبي نهى عن التبتل". و هو لا يتحقق الا بالنكاح. من الحنفية من قال بسنة مؤكدة للزواج أخذاً بدليل انه لو كان واجبا لما ارشد الي بدليته.
---	---

الترجيح: واجب, مكروه, حرام, مباح, مستحب.

الفصل الثالث: مقدمات الزواج **المبحث الأول: النظر الى المرأة للخطبة**

- 1 – **النظر الى المرأة الاجنبية** لا يجوز بلا حاجة و حرم اذا كان بالشهوة لقوله تعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك اذكى لهم ان الله خبير بما يصنعون" و قول الرسول لعلي: "لا تتبع النظرة النظرة فان لك الاولى و ليست لك الاخرة"
 - 2 – **احكام نظر الرجل الي الزوج و ذوات المحارم و المخطوبة** – جائز في حدود المباح.
- النظر الي زوجته** يجوز الي كل بدنها الا فرج فهو يكره. **النظر الي محارمه** يجوز بلا شهوة فيما عادا ما بين السرة و الركبة ومواضع الاثارة غالبا. **النظر بقصد الخطبة** – مباح لكن بمراعاة ما ياتي: (أ) اذا عزم على النكاح لما روي عن المغيرة بن شعبة: " اتيت النبي فذكرت له امراة اخطبها فقال: اذهب فانظر اليها فانه اجدد **يفضل الشافعي رؤية خفية ان يؤدم بينكما**" (ب) ان يكون النظر قبل الخطبة و رؤية خفية (ج) ان يكون الي الوجه و الكفين فقط. لقوله: "ولا يبيدين زينتهن الا ما ظهر منها"

المبحث الثاني: الخطبة واحكامها

الخطبة لغة – كلام بين متكلم و سامع. و شرعا – التماس الخاطل النكاح من انثى عن طريق اهلها على ان يكون اهلا لذلك و ان تكون هي معينة. و الاصل فيها القول: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء"

المطلب الأول:صلاحية المرأة للخطبة اما تصريحاً او تعريضاً

التصريح – ما يقطع الرغبة في النكاح. ذلك يكون في حال خلو المرأة من زوج او عدة رجعية او بائنة او وفاة و دليل هذا مفهوم الآية: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء" دلت آية علي تحريم التصريح في حالة مذكورة فوق. الفاظ التصريح: "اريد ان انكحها" او "اذا انقضت عدتك نكحتك"

التعريض – هو الاماء و التلويخ من غير الكشف او الاظهار مما يحتمل رغبة النكاح و عدمها.

صفة المرأة التي يعرض لها بالخطبة:

(أ) في المعتدة عن الوفاة جائز قولاً واحداً: لقوله: "ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم".

(ب) المعتدة عن طلاق بالثلاث والمفارقة بلعان اورضاع – جائز لغير زوجها الماضي التعريض.

(ج) اما المعتدة عن طلاق رجعي – لا يجوز للآخر لان الزوجية قائمة.

(د) اما المعتدة بانث بينونة صغرى يجوز للزوج, اما آخر بالتعريض لها فقولان: (1) يجوز كلمتوفى عنها (وهو راجح). (2) لا يجوز كرجعية لان سلطان عليها قائم حكماً.

الفاظ التعريض: "انت جميلة". "رب راغب فيك", "من يجد مثلك"

المطلب الثاني: الخطبة علي خطبة الغير

"المؤمن اخو مؤمن فلا يحل للمؤمن ان يبتاع على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه حتي يذر"

يستدل علي التحريم بدليل قوله: "لا يحل"

المطلب الثالث: الخطبة لا تبيح الخلو

قوله: "من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فلا يخلو بامراة ليس معها ذى ارحام منها فان ثالثهما الشيطان"

المطلب الرابع: فسخ الخطبة

- 1 – **حكم المهر.** اذا عدل الخاطب عن الخطبة فله ان يسترد مهرا. اذا كانت المخطوبة اعدت الوهر اثاثاً فعدل الخاطب عن الخطبة فالمخطوبة تخير لين ان تعطيه ما يساوي المهر او تدفع نقدا اذا تيسر ذلك لها.
- 2 – **حكم الهدايا اثناء الخطبة.**

يرى فقهاء الحنفية ان هذه الهدايا لها حكم الهبة و يستطيع ان يرجعها ما لم يكن هناك مانع من موانع	يرى العض فقهاء الشافعية – اذا استهلكك هدايا فللمهدي ان يسترد قيمتها.	المام المالك فرق بين من عدل عن الخطبة و من لا. في الاولى ليس له ان يسترد الهداية حتي لا يجتمع في طرف اخر المان: الم فسخ الخطبة و الم الاسترداد. و في ثانية له ذلك
--	--	---

- 3 – **حكم الضرر المالي الذي ينشأ بسبب العدول عن الخطبة.** فهل للمرأة ان ان تطالب بتعويض يزيل عنها هذا الاضرار؟

راي اول يقول: لا تعويض عليه لان العدول من حقه في الرجوع و المقرر فقها و قنونا انه لا ضمان في استعمال الحق.	راي ثان: لها عليه تعويض اذا حصل الضرر لها بسبب عدوله لان قد اشترت المتاع و اعد اثاثاً بتشجيعه و موافقته.	راي اوسط: لا تعويض الا اذا اشترطها هو علي شراء نوع معين من الاجهزة و اعداد مكان معين لسكن.
--	--	--

توثيقات في فسخ الخطبة من خلال دار الافتاء المصرية

الموضوع 1170 "الخلوة الصحيحة ترتب اثارها الشرعية"

خطب زوج و اعطي شبكة و بعض الهدايا و مقدمه تاتيئ البيت (مقدم رمزي 25 قرش) و مؤخر الداق. الشبكة والهدايا يعتبر جزءاً من المهر و لا يعود الي زوج بعد الطلاق, و عليه انفاق من وقت امتناع النفقة اياها. الحكم بين مهر السر و العلن بترجه مهر العلن.

الموضوع 821 شبكة

خطب الرجل مراة و اعطي شبكة و بعد مدة فسخ الخطبة علي مذهب الحنفية يستطيع ان يرجع في شبكته لان الزوجية ليست قائمة الا اذا كان الهبة هالكة او مستهلكة.

علي مذهب الامام المالك فان كان الفسخ من قبل زوج فليس له ان يرجع في شبكته سواء كان هالكا او لا و ان كان من قبل الزوجة فله رجوع.

قال ابن عابدين : خطب بنت رجل وَبَعَثَ إليها أشياء وَلَمْ يُزَوِّجها أَبوها فَمَا بَعَثَ للمهر يُسْتَرَدُّ عَنْهُ عَقْلانَما فَقَطْ وَإِنْ تَغَيَّرَ بالاستِعمال أَوْ قِيمَتُهُ هَالِكا لِأَنَّهُ مُعَاوَضةٌ وَلَمْ تَنْتَمْ فَجَاز الاستِرْدَاؤُ وَكَذا يُسْتَرَدُّ ما بَعَثَ هَدِيَّةً وَهُوَ قائمٌ دُونَ الهَالِكِ وَالْمُسْتَهلِكِ ، لِأَنَّهُ في معنى الهبة

المبحث الثالث: شرعية تعدد الزوجات في الاسلام

الكتاب: "فاتكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة او ما ملكت ايماكنم ذلك ادنى الا تعودوا"

ما تفيد الآية: 1 – حرمة زيادة علي الاربعة. و الواو في الآية بدلية و ليس جامعة. ودل على هذا سنة: قيس بن حارث قال: "اسلمت و عندي ثمان نسوة فاتيت النبي فذكرت له فقال: اختر منهن اربعا"

2 – العدل عند التعدد في عشرة والنفقة والكسوة والمبيت والقسم لا في المحبة.

3 – كفاية بواحدة عند خوف الجور.

وثيقة من خلال نص القانون بالجريدة الرسمية

إذا أراد الزوج تعدد الزوجات فعليه أن يعلن الزوجة الأولى بذلك و يبين في الإقرار اسم زوجاته الأني في عصمته ومحال إقامتهن و علي الموثق إخطارهن بذلك , ولزوجة الأولى أن تطالبن تطبيق عند القاضي قبل أن يتم سنة كاملة عثرتها معه لو علمت بزوجة أخرى.

الفصل الرابع: إنشاء عقد الزواج

أركانه عند الجمهور الصيغة (الإيجاب والقبول) و العاقدان (الزوج والولي) المحل (معهود عليه) باعتبار أن الباطل و الفاسد عند جمهور بمعنى واحد.
عند الحنفية أن لعقد النكاح كسائر العقود ركنان فقط – إيجاب و قبول. لأن لا يتصور وجود الصيغة بغير وجود العاقدين.

المبحث الأول: أركان العقد (الصيغة)

المطلب الأول: ضابط الإيجاب و القبول.

1 – يرى فقهاء الحنفية و المالكية و الشافعية على أن الإيجاب ما صدر أولا أحد الطرفين و القبول ما صدر ثانيا. 2 – يرى الإمام أحمد أن الإيجاب ما صدر عن الولي أولا و القبول ما صدر عن الزوج ثانيا فلا يعكس.

المطلب الثاني: الألفاظ التي تتعقد بها صيغة عقد الزواج

1 – محل الاتفاق: اللفظان ينعقد بهما النكاح هما التزويج و الإنكاح. قال الله: "فانكحوا ما طاب لكم" و "زوجناكم لكي لا يكون على المؤمنين حرج...".
2 – محل الخلاف: الألفاظ "بيع – صدقة – هبة – تملك" – في انعقاد بها خلاف. الحنفية أجازوا لأن الأصل عندهم صحة الانعقاد بالكناية كما يصح بالصرح. حجة: قول تعالى: "و امرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي". لأن الأصل أن ما كان جائزا للنبي جائز لأمته حتي يأتي الدليل بخلافه. أما صحة العقد بلفظ التملك فلقوله عليه سلام لرجل سائل بتزويجه مرة: "املكناكم بما معك من القرآن" و هذا صرفي عقد الزواج. فرد جمهور علي هذا الاستدلال من وجهين:

1 – هذه الألفاظ ينعقد بها غير النكاح والاية خاصة للنبي باعتبار الهبة و عدم المهر. و لو قيل أنه كناية فلا يصح لأن الشهادة تكون تحتاج الي النية ولا اطلاع عليها لشاهدين.
2 – بنسبة الرواية فإنها لم تأت إلا عن معمر عن أبي حازم.
و مالك أجاز بلفظ هبة إذا ذكر المهر.

المطلب الثالث: شروط الصيغة.

1 – انعقاد القعد باللغة العربية بين أهلها و من يفهما عند إمام الشافعي. و لا يشترط عند أحمد و أبي حنيفة و مالك و الشافعي في المشهور. لكن الاتفاق علي صحة الانعقاد بين من لا يفهم لغة القرآن.
2 – صيغة باللفظ الماضي. و لو كان أحدهما الماضي و الآخر مستقبل يصح استحسانا.
3 – لا يجوز تأجيل لعدم ترتب الآثار في الحال, و لا بتعليق إلا إذا علق علي أمر متحقق الوجود و الحاص في المجلس.

المطلب الرابع: مجلس العقد.

1 – اتحاد مجلس العقد. 2 – ألا يرجع الموجب في إيجابه قبل قبول الآخر. 3 – ألا يصدر عن القابل قبل قبوله ما يدل علي إرضاءه عن قبوله. 4 – موافقة القبول للإيجاب.

المطلب الخامس: الزواج بالتعاطي و الكتابة و الرسالة و الإشارة.

الزواج بالتعاطي بأن تقول المرأة: زوجتك نفسي بالف و أعطاه الرجل ألفين لم ينعقد لخطر و علو شأنه.
أما الزواج بالرسالة و الكتابة فجائز.

المطلب السادس: إنشاء عقد الزواج بعقد واحد.

عند أبي حنيفة و محمد

1 – الرجل أصيل عن نفسه ولي عن طرف آخر (كان يزوج الرجل ابن عمه بنفسه)
2 – الرجل أصيل عن نفسه و وكيل عن طرف آخر.
3 – الرجل ولي عليهما معا.

4 – الرجل و وكيل عنهما.

الدليل: زوج النبي الرجل و المرأة هكذا.

و عند الشافعي و زفر لا يجوز إلا في حالة التزويج الجد حفيده.

الدليل: العقد يثبت التزامات و ذلك يقتضي وجود الطرفين إذ لا يجوز أن يكون شخص واحد مطالباً و مطالباً بشيء واحد في وقت واحد.

المبحث الثاني: إقتران العقد بالشرط.

القسم الثالث: الشرط باطل و يبطل النكاح من أصله وهو محل الاتفاق عند الجمهور. * كأن يشترط التوقيف في النكاح أو خيار لهما في النكاح.	القسم الثاني: الشرط باطل و العقد صحيح بالاتفاق. وهو كل شرط ينافي مقتضى العقد. * ألا مهر لها أو لا ينفق عليها و نحوه. وبطلانه لأنها تسقط حقوق قبل ثبوتها. ومثل هذا الشرط ينافي قوله تعالى: "واتوا النساء صدقاتهن نحلة". أنا شرط طلاق ضررتها مع حديث أبي هريرة: "لا يحل لمرأة أن تسال طلاق اختها لتستقرغ صفحاتها فأنما لها ما قدر لها".	القسم الأول: العقد معه صحيح و الشرط مختلف فيه. * ألا يتزوج عليها أو لا تخرج من بلدها مع زوجها. أولا: اتفاق الفقهاء أن هذا الزواج صحيح. ثانيًا: اختلف الفقهاء في صحة هذه الشروط والوفاء بها. 1 – قال الإمام أحمد أن شرط زط صحيحة و يجب وفاء بها والا فلها فسخه. حديث: "أن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحلتم به الفروج" 2 – قال أبو حنيفة و مالك و الثوري و الشافعي: شروط باطلة و العقد صحيح. حديث: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط". رد الإمام أحمد من الوجهين: - هذا إذا كان شرط غير مشروط بحيث تترتب عليه الضرر. أن هذه الشروط لا - تحرم حلالا و إنما غايتها أن تثبت للمرأة خيار الفسخ.
---	---	--

المبحث الثالث: الولي وانفراد المرأة بعقد النكاح

قال الشافعي و الجمهور – لا نكاح إلا بولي. الدليل: "وانكحوا الأيامى منكم و الصالحين من عبادكم" الحديث: "لا نكاح إلا بالولي". قال أبو حنيفة – صح. الآية: "وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي أن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين" قد ثبت أن الخنساء بنت خدام الأنصارية رفضت تزويج أبيها إياها فرد النبي نكاحها.

الفصل الخامس: شروط الزواج

المبحث الأول: شروط الانعقاد وأثارها.

المطلب الأول: شروط العاقد.

1 – أن يكون عاقدًا بالغًا (أهلا لصدور اللفظ) – كاملا أهلية أو ناقصا (صبي مميز). عند الإحناف عقد الصبي المميز موقوف على إذن الولي و عند الشافعي لم ينعقد من البداية.
2 – أن يكون الزوج مسلما ("ولا تنكحوا المشركين حتي يؤمنوا")
3 – سمع و فهم كل منهما كلام آخر عند الحضور. أما عند الأخرس في الإشارة و أما عند الغياب في الرسالة.

المطلب الثاني: شروط المعهود عليها.

1 – أن تكون محلا للزواج بأن لا تكون محرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.

2 – ان تكون المقصودة للزواج المتحققة للانوثة. ("نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم انى شئتم")

3 – ان يكون المحل للزواج معين واضحة ليست مبهمة.

4 – ان تكون خالية عن زواج اخر و العدة ("و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله")
المطلب الثالث و الرابع: محرمات من النساء على سبيل التأييد وتوقيت.

التحريم المؤبد – اسباب.

النسب: القرابة التي تجمع بين المرأة و الرجل.

1 – الام و ان علت مطلقا. 2 – البنت و ان سفلت

من صلبه او بنات بنيه. 3 – الاخت مطلقا. 4 –

العمة. 5 – الخالة. 6 – بنت الاخ و ان سفلت

مطلقا. 7 – بنت الاخت.

الرضاعة: "وامهاتكم اللاتي ارضعنكم و اخوانكم

من الرضاعة". حرمت الرضاعة ما حرمت.

النسب.

المصاهرة: 1 – زوجة الاب القرآن – "و لا تنكحوا

ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف انه كان

فاحشة او مكتا وساء مصيرا"

2 – ام الزوجة سواء دخل بها او لا الآية: "وامهات

نسانكم".

3 – الربائب (بنات الزوجة و بناتهن و بنات ابن

الزوجة و ان سفلن) بشرط ان دخل بها. الآية: "و

ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم

بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم"

4 – زوجة الابن. الآية: "وحلائل ابنائكم الذين من

اصلابكم".

ثبوت الحرمة بالزنى

لا يثبت عند الشافعية و	يثبت عند الحنابلة و
المالك لان شيء لا	الحنفية بالقياسه على
يقاس علي ضده. و	الزنى بعلقة ان من
لاية: "وهو الذي خلق	كليهما يحصل الولد و
من الماء بشرا فجعله	للآية: "ولا تنكحوا ما
نسبا و صهرا"	نكح آباؤكم من
	النساء".

المبحث الثاني: شروط صحة الزواج.

المطلب الأول: شرط تأييد الصيغة.

1 – ان لا يكون الصيغة بشرط التاقيت.

2 – التحليل. زواج صحيح و شرط باطل عند ابي حنيفة و نكاح باطل عند الشافعي. حديث: "لعن الله المحلل و محلل له".

الفرع: اشترطا ان لا يصرح فيالعقد بالتحليل فما الحكم؟

عند مالك و احمد عقد باطل. و اجاز ابو حنيفة و الشافعي.

3 – ان لا ينعد زواج المتعة

راي اهل السنة | راي الشيعة

كان صحيحا و نسخه الله نسخا تاما

الأدلة: حديث البخاري عن علي: "ان النبي نهى عن متعة النساء و عن لحوم الحمر الاهلية زمن خبير"

العقد صحيح

الأدلة: "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة"

ابن عباس و جابر بن عبد الله و بن مسعود و عمران بن حصين كانوا يفتنون باباحتها و كانوا يقرأون هذه الآية "فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى" اي يفسرون هكذا.

وجه اول. نكاح المتعة دخل في الآية لان ابتغاء

النساء بالاموال اما علي سبيل التأييد او التاقيت.

فالآية مطلقة في القسمين علي اختيار المستمتع.

وجه ثان. هذه الآية مختصة بمتعة لان استعمال اللفظ

"استمتاع" و هو مراد في المتعة حينما مهر يجب

بنفس النكاح.

كما استدلوا باجماع اهل السنة في ان المتعة كانت

مشروعة في اول الاسلام و نسخت بعده بامر عمر

ليس النبي فلا يجوز نسخ قول النبي بقول صحابة.

4 – رد اهل السنة.

1) ابن عباس رجع عن رايه. 2) الآية التي استدلوها بها الشيعة ورد في بيان الاثر من الآثار فمن استمتع

بالزوجة بعد العقد فقد وجب عيبه المهر. 3) و حتي لو الآية في حل المتعة فنسخت بأية اخرى "والذين هو

لفروجهم حافظون".

المطلب الثاني: شرط الاشهاد علي نكاح.

1) الشهود شرط عند الجمهور و عند الظاهرية مستحب.

2) ادلة الجمهور ما رواه الترمذي عن ابن عباس ان النبي قال: "البغايا اللئي ينكحن انفسهن بغير بينة" و من

المعقول ان هذا العقد يخالف سائر العقود في انه يتعدي المتعدين الى ثال هو ولد له حق الرعاية.

3) الاشهاد و اعلان عن الزواج. هل الشهاد تكفي و لو في السر او لابد من الاعلان؟

راي اول انها كافية للاعلان. "لا نكاح الا بولي و شاهدي عدل"

راي ثان للامام المالك ان الشهادة ليست شرط انشاء العقد بل شرطه اعلان. "اعلنوا هذا النكاح و اجعلوه في

المسجد و اضربوا عليه في الدف"

4) شروط الشاهد. العقل – البلوغ – الاسلام – التعدد (رجلان او رجل وامرأتان) – عدالة (عند أئمة الاربعة)

خاتيمة: 1) يقوم عقد التوثيق عند الموظف المختص عينه القانون مع الشاهدين مقام الاشهار. 2) اذا خلا العقد

عن التوثيق و اجريت الصيغة بحضور الولي و اتفقا على عدم التوثيق فحينئذ لابد من الاشهار. 3) نظرا لعدم

البلوى يجب حضور الولي و ان لم يحضر فلا يترتب علي العقد اية اثر.

الآثار المترتبة على شروط صحة الزواج.

اذا اختل الشرط من الشروط فنكاح فاسد و قبل الدخول لا يترتب اي اثر و اذا دخل فتترتب عليه أ) وجوب العدة

ب) وجوب المهر ح) ثبوت النسب د) حرمة المصاهرة.

خاتمة هذا الفصل: ضوابط القانون لعقد الزواج الرسمي.

1) الا تقل سن الزوجة من 16 و الزوج 18.

2) لا تسمع دعوي الا اذا كانت ثابتة و توثيقة رسمية.

3) في عام 1890 يجوز سماع الدعوي بشهادة الشهود فقط

4) اذا وقع النزاع فيما بين 1897 و 1911 يشترط احضار دليل كتابي علي الزواج

5) اذا وقع النزاع فيما بين 1911 و 1931 لا يسمع دعوي الا اذا كان الزواج ثابتا فاوراق رسمية.

(6) اذا وقع من 1931 الي الآن يشترط توثيقة زواج رسمية.

الفصل السادس: آثار عقد الزواج.

المبحث الأول: الحقوق المشتركة بين الزوجين.

- 1 – حل الاستمتاع "تساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم".
- 2 – ثبوت النسب "الولد للفراش"
- 3 – حرمة المصاهرة

المطلب الأول: النسب و ثبوته

النسب يثبت بالفراش و الفراش يثبت بعد امكان من الوطء في الزواج الصحيح او الفاسد و عند ابي حنيفة النسب يثبت بالعقد.

المطلب الثاني: مدة الحمل الموجب للنسب.

اتفق الفقهاء ان اقل مدة الحمل 6 اشهر

"ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا"

"ووصينا الانسان بوالديه حملته امه وهنا علي وهن وفصاله في عامين"

اختلف الفقهاء في اكثر المدة فذهب الحنفية الي سنتين لخبر عن عائشة "لا يبقى الولد في رحم امه اكثر من سنتين و لو بفلكة مغزل".

و ذهب الشافعيو والحنابلة و الامام المالك الي 4 سنوات.

المطلب الثالث: اسباب ثبوت النسب للاب

يثبت باسباب تالية

1 – الزواج الصحيح	2 – الزواج الفاسد او الوطء بالشبهة
لما كانت الزوجة فراشا للزوج فثبت النسب للفراش بشروط أ) الزوج بالغ و يتاتي عنه الحمل ب) المرأة ولدته لسته اشهر من العقد عند الحنفية و من امكان الوطء عند الجمهور. ج) امكان التلقي بين الزوجين: عقلي عند الحنفية و فعلي عند الجمهور.	لا يترتب اي اثر قبل الدخول اما بعد الدخول فيترتب عليه 4 اثار منها ثبوت النسب و هو يثبت ب3 شروط: (1) بلوغ الزوج (2) عند الحنفية تحقق الدخول بمعنى ان الخلوة تكفي أما المالكية فيثبت بالخلوة و الدخول. (3) ان تلد المرأة بعد 6 اشهر من تاريخ الدخول.

المطلب الرابع: طرق اثبات النسب

اثبات باحد الامور:

(1) الزواج الصحيح الفاسد

(2) الاقرار بالنسب (أ) كون المقر له مجهول النسب (ب) المقر له مما يولد لمثل المقر (ح) ان يصدق المقر له المقر في هذا الاقرار ان كان اهلا للتصديق و الا فثبت النسب نظرا الي مصلحة الولد. (د) الا يكون في هذا الاقرار حمل النسب على غيره.

(3) البينة. البينة ارجح من الاقرار عند التعارض لانها متعديّة الي الغير بخلاف الاقرار. و البينة هي شهادة الرجلين او رجل و امرأتين عند ابي حنيفة و محمد و شهادة الرجلين عند المالك و جميع الورثة عند ابي يوسف و الشافعية و الحنابلة.

(4) الفراش والقيافة. اولا بالفراش. "الولد للفراش"

القيافة: حديث عن نسب اسامة لزيد قال عنها القائف و اقر النبي.

المبحث الثالث: حكمة تشريع الطلاق.

حقوق مالية و ادبية.

المطلب الأول: المهر و الاحكام المتعلقة به.

يثبت بالعقد عند ابي حنيفة او بالدخول الحقيقي عند الشافعي.

"واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين". المهر عند الحنفية – شرط الجواز. و عند الشافعية ليس ركنا و لا شرطاً. ولكنه حكم من الاحكام المترتبة بعد تمام العقد.

القرآن: "واتوا النساء صدقاتهن نحلة" الحديث: "قد انكحتكما بما معك من القرآن". الاجماع.

سبب المهر في الزواج الصحيح – العقد و في الفاسد او الوطء بشبهة – دخول حقيقي. فلها نصف المهر لو طلقها قبل الدخول.

مقدار المهر. لا حد اعلى له. و اقلها: (1) عند الحنفية – 10 دراهم عملا بان كلمة المال في الآية "واحل لكم ماوراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم محصنين غير مسافحين" يطلق على 10 دراهم قياسا على حد السرقة و وفقا لبعض الآثار. (2) المالكية قدروا ب3 دراهم عملا بخبر جابر (3) عند الشافعية و الحنابلة ان كلمة المال يطلق على المال قليله و كثيره.

عند سكوت عن تعجيل المهر او تأجيله يرجع الى العرف و عند البعض يرجع الى اضل و هو تعجيله.

(1) المهر المسمى: اذا كان المهر مفعلا او مؤجلا الى مدة ما و اقته فلها ان تمنع نفسها من انتقالها الي بيت الزوج و اذا كان المهر مؤجلا مطلقا و ليس لها مطالبة الا بعد الفقرة.

(2) مهر المثل: يعتبر مهر المثل من نساء ابيها و يتعين عند عدم تسميته او تسمية فاسدة. يستلزم مماثلة في سن و جمالة و علم و صلاح و المال والعقل و الادب و البكارة و الثبوبة و البلد و الولد. و ان وقع نزاع فالقول قول الزوج باليمين و البين بينة الزوجة لانها تثبت الزيادة الامور التي يجب بها المهر كاملا:

أ) الدخول الحقيقي – "فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة"

ب) خلوة صحيحة و يسمى الدخول الحكمي – المكان و الحال يجتمع الزوجان فيه و لا يمنعهما مانع شرعي او حسي او طبيعى من الجماع. قال ابو حنيفة و احمد ان المهر يتأكد بخلوة صحيحة. و بالدخول الحقيقي عند الشافعي. و عند المالك في طول مدة الخلوة, و البعض قدرها بسنة كاملة.

الدليل لابي حنيفة و احمد: "وكيف تاخذونه و قد افضى بعضكم الى بعض". اي "خلا".

الدليل للشافعية: "و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم".

ج) موت احد الزوجين قبل الدخول الحقيقي او الحكمي – اذا كان المهر مسمى فلها نصفه و الا فلها المتعة فقط.

سقوط المهر كله من الزوج:

(1) اذا حصلت الفرقة قبل الدخول بسبب الزوجة.	(2) اذا حصلت الفرقة قبل الدخول من الولي	(3) الفرقة من جهة الزوج قبل الدخول اذا كان مجنونا فافاق	(4) اذا وهبته مهرها قبل القبض.	(5) اذا ابرأت او خالعه قبل الدخول او بعده.
---	---	---	--------------------------------	--

المطلب الثاني: نفقة الزوجة.

النفقة واجبة بقوله تعالى: "وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف".

اما السكنى فالآية: "لينفق ذو سعة من سعته ..." و الحديث في حج الوداع: "ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف"

سبب النفقة هو العقد الصحيح و احتباسها لحق الزوج.

شروط وجوب النفقة (1) كون العقد صحيحا (2) كون الزوجة صالحة لاستمتاع بأن كانت ليس صغيرة لا تطبق المعاشرة او كبيرة منعت نفسها. (3) الا يفوت حق الزوج في اختباس بدون مبرر شرعي او بسبب ليس من جهته. (4) الا تكون ناشزة. (5) الا تخرج من بيته بلا اذنه الا بضرورة شرعية.

عند ابي حنيفة و مالك معيار هو حال الزوجة على قدر كفايتها, و عند الشافعي حال الزوج لقوله "لينفق ذو سعة من سعته ..." و عند الامام احمد يعتبر حالهما معا و ان كانا مختلفي الحال فعليه النفقة المتوسطين. المسكن كاحد المفردات من النفقة لقوله: "اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن"

المطلب الثالث: الحقوق الادبية والمعنوية للزوجة.

"وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن فعلى تکرهوا شيا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا"

المبحث الثالث: حقوق الزوج على زوجته.

(1) الطاعة. "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض..." و "وللرجال عليهن درجة"

(2) حق القرار في البيت. "وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى" (3) حق تأديب الزوجة "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" (4) القيام على شؤون البيت وخدمته. و عند ابي حنيفة و الشافعي ومالك لا يجب على الزوجة ذلك لان المقصود من الزواج استمتاع لا الاستخدام. "فماستمتعتم به منهن..." و عند طائفة من السلف والحلف وجب عليها. **الدليل: حكم النبي علي فاطمة بخدمة باطنية و على علي بخدمة ظاهرة.**

الباب الثاني:انهاء عقد الزواج

(1) فرقة لغة فارق مفارقة اي بات كل طرف منفصلا عن الآخر. واصطلاحا انحلال عقدة النكاح و انقطاع العلاق الناشئة عنه بين الزوجين بسبب يقتضي ذلك. (2) الفسخ – لغة – نقض. اصطلاحا: نقض عقد المكاح بسبب خلل في الاركان والشروط او الطارئ يمنع بقاء النكاح. من اسبابها: خيار بلوغ الصغيرة او الصغير اذا زوجها غير اب اوجد او فسخ من الولي لعدم الكفاءة في الزوج اذا زوجها نفسها بلا الولي او الفسخ بسبب العيب المانع.

الفصل الاول: الطلاق

المبحث الأول: معنى الطلاق لغة وشرعا

لغة رفع القيد حسيا و معنويا. شرعا: رفع قيد النكاح الصحيح في الحال (بانن) و المال (رجعي).

المبحث الثاني: دليل المشروعية الطلاق

"الطلاق مرتان ..." و من السنة ان النبي طلق حفصة و راجعها. عرض ابن قدامة حكم شرعي للطلاق: الواجب – مثلا في الايلاء بعد انتهاء مدة التربص. المندوب – اذا فرطت الزوجة في حق الله وحاول اثنائها عن ذلك فلا تستجب. المكروه – بلا حاجة "لا ضرر و لا ضرار". حرام – في حال الحيض و الطهر جامعها فيه. المباح – في حال سوء خلق المرأة.

المبحث الثالث: حكمة المشروعية الطلاق

المبحث الرابع: من يقع منه الطلاق

المطلب الاول: اهلية المطلق.	المطلب الثاني: طلاق الغضبان.	المطلب الثالث: طلاق السكران.	المطلب الرابع: طلاق المكره.	المطلب الخامس: طلاق الهازل.
الذي يملك قح الطلاق الزوج و زكيله و القاضي و الزوجة الوكيله. شروط الاهلية: (1) البلوغ. (2) العقل.	لا يقع الطلاق من الغضبان غضبا شديدا اما خفيف فتلاثة: (1) ما يزيل العقل ولا يشعر صاحبه بما يقول – لا يقع. (2) ما يكون في بدايته من حيث يتصور صاحبه بما يقول – يقع. (3) يشتد الغضب ولكن لا يزيل العقل فهنا نظر فلا يقع علي الاقوي.	(1) الجمهور على انه يقع. اذا شرب باختياره يقع تغليظا له و اما من شرب بلا اختيار او بغرض التداوى او لضرورة فلا. (2) لا يقع عن زفر و المزني و الكرخي.	لا يقع عند الجمهور بحديث: "لا طلاق في اغلاق" و يقع عند الحنفية.	"ثلاثة جدهن جد و هزلهن جد: النكاح, الطلاق, والعتاق" يقع طلاق الهازل الا عند الحنابلة.

المطلب السادس: طلاق المريض.

طلاق الصحيح و المريض سوا لقوله: "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" اذا كان مريض موت فان كان الطلقتين فيرث, وان كان الطلقات ثلاثة فان كان القرينة تدل على حرمانها من الميراث فيرث عملا بنقيض ما يقصد. و الا (او انتهت العدة قبل موته) فلا يرث. (ابو حنيفة و مالك و الشافعي) **قول ثان للشافعي – لا ترث سواء بعد العدة او قبلها للحديث "لا ترث المبتوتة".** **قول الامام احمد –** المرأة ترث ان طلقت بغير رضاها سواء انتهت عدتها ام لا ما دام لم تنزوج و ان تزوجت فلا ترث.

المطلب السابع: تفويض المرأة في طلاق نفسها.

تفويض خال عن التعليق. "كلقي نفسك" او "اخترني نفسك". في الكناية تكفي نية الزوج فقط و عند الشافعي نيتهما. تفويض بهذه الصيغة لا يمتد الى المجلس الثاني عند الجمهور لان لا بد له من الشروط: 1 ان يكون قبل افتراقهما من المجلس. 2 ان لا يحدث من المرأة ما يقطع ايجابها او القبول و يدل على اعراضها. **التفويض بالمشيئة.** "طلقني نفسك متى شئت" فلها ذلك في اي وقت. **الدليل: "يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتم تردين الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتنعن و اسرحن سراحا جميلا".**

المبحث الخامس: تقسيم الطلاق باعتبار اللفظ "و هو ما يسمى ركن الطلاق".

المطلب الاول: اللفظ الصريح

الصريح – اللفظ الذي لا يحتمل غير معني طلاق لغة او عرفا. عن الشافعي و احمد يقع صريحا ايضا اللفظ "الفراق و سراح" بخلاف ابي حنيفة و مالك. و حجة الاولين: "فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف" و "فتعالين امتنعن و اسرحن".

المطلب الثاني: اللفظ اكنائية.

هو ما يحتمل معني الطلاق و غيره.

المبحث السادس: تقسيم الطلاق الى طلاق منجز و معلق و مضاف.

المنجز – ما يراد في الحال. المضاف – هو يقع في المستقبل من غير اقتران بشرط. "انت طالق في اول شهر". المعلق – تعليق الطلاق على حصول الامر في المستقبل يحتمل وقوعه او عدمه. اذا علق الطلاق على صفة اتية لا محالة يقع عند الجمهور حين ياتي هذا الصفة و قال مالك انه يقع مباشرة.

المبحث السابع: تقسيم الطلاق باعتبار الصفة

المطلب الاول: حكم الطلاق اثناء الحيض.

"فطلقوهن لعدتهن". الطلاق البدعي يقع و عليه جمهور الفقهاء بخلاف ابن حزم و شيعة و ابن القيم. لراي ثان حديث ان النبي رد طلاق ابن عمر و لم اره شيا. و للاول ان النبي امر لابن عمر ان يراجعها و المراجعة لا يكون الا بعد ايقاع الطلاق.

المطلب الثاني: حكم ايقاع الطلقات الثلاث جملة في طهر واحد.

1 – اكثر شيعة الامامية – لا يقع.	2 – وقع واحدة رجعية عند الزيدية و ابن تيمية وابن قيم. ط	3 – يقع ثلاثا عند جمهور الفقهاء و الاثمة الاربعة و كثير من الصحابة.
الادلة: "الطلاف مرتان فامساك بمعروف او تصريح باحسان" فلا يجوز ام يجمع ما امر بتفريقه.	الادلة: "الطلاق مرتان .. الى اخره". و معناه انه الطلاق شرع متفرقا و لو وقع في طهر واحد لا يقع الا طلاق واحد و يجاب ان الآية يحتمل هذا و معنى اخر انه يقع الطلقتان مرتين معا فعند عدم المرجح يرجع الى السنة.	الادلة: قال ابن عمر: "يا رسول الله : رأيت لو أن طلقته ثلاثا ، أكان لي أن أراجعها؟ قال : لا، كانت تبين منك وتكون معصية"

المبحث الثامن: انواع الطلاق من حيث صفة المطلقة.

المطلب الاول: الطلاق الرجعي

لزوج بعد الدخول الحقيقي و بعد طلاق غير مقرون بعوض و لا ثلاث ان يراجعها بلا مهر و عقد جديدين.
لقوله: **"و يعولتهن احق بردهن في ذلك ان اردوا اصلاحا"** و لا يكون الا بعد الدخول **"فطلقوهن لعدتهن"**
فقبل الدخول لا عدة و بالتالي لا رجعة اذن يقع بائنا. **"ثم طلقتموهن من قبل ان تمسهون فما لكم عليهن من عدة تعتدونها"**.

المطلب الثاني: الطلاق البائن

بينونة صغرى	بينونة كبرى
-------------	-------------

الاصل: **"فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"**. حنفية زادوا و خالفوا الجمهور و جعلوا ثلاث حالات زائدة في البينونة الصغرى 1 – الطلاق موصوف بما يفيد البينونة. **"انت طالق طلقه بائنة"** 2 – الطلاق مقترن بصيغة أفعل التفضيل **"انت اطلق النساء"** 3 – الطلاق المشبه بما يدل على البينونة. **"انت طالق كالجبل"**. 4 – الطلاق بالكنايات.

المطلب الثالث: موقف قانون احوال شخصية من الطلاق البائن

اخذ القانون في موضوع الطلاق براي المالكية والشافعية.

المطلب الرابع: الاشهاد على الطلاق.

اكثر الفقهاء لا يشترط الاشهاد على الطلاق و في القانون: **"لا يعتد في اثبات الطلاق عند الانكار الا بالاشهاد"**.

المطلب الخامس: مشروعية الرجعة في الطلاق الرجعي.

"ويعولتهن أحق بردهن" و من السنة قول الرسول لعمر: **"مره فليراجعها"**.

الفصل الثاني: التفريق بواسطة القضاء

المبحث الأول: التطبيق لعدم الانفاق

يجب علو الزوج النفقة لزوجة لقوله تعالى: **"و على المولود له رزقهن و كسوتهن"** و حديث: **"و لهن عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف"**. عند عدم نفقة الزوجة على القاضي ان يامرها ان تستدين لزوجها و ترجع عليه متى ايسر و اذا كان الزوج موسيرا فحبسه القاضي و يطلب منه نفقة الزوجة – عند حنفية.
لزوجته حق طلب التفريق عند القاضي في حالة اعساره او ظلمه اياها – عند الانمة الثلاثة. بقوله: **"فامساك بمعروف او تسريح باحسان"** و **"ولا تمسكوهن ضرارا لاعتدوا"**.

و على حسب القانون المصري: اذا كان الرجل لم ينفق و ليس له المال الظاهر و لم يقل انه موسر او معسر – يفرق القاضي بينهما و لكن يقع الطلاق رجعيا ليعطى له فرصة لاكتساب و النفقة على الزوجة.

المبحث الثاني: طلب التفريق للعيب

عند ابي حنيفة يجوز التفريق بسبب العن و الجب و الخصي فقط. و عند الجمهور باي عيب التي يتضرر الزوجة بها أو يتعدي اليها بالجماع. فرق عمر بين الزوجين بسبب انه كان عقيما.

المبحث الثالث: التطبيق للضرر

"و لا تمسكوهن ضرارا لاعتدوا"

المبحث الرابع: التطبيق للغيبة و الحبس.

لا يفرق بينهما بسبب الغيبة عند الشافعي و ابي حنيفة و يفرق عند احمد و مالك. ادنى المدة عند احمد 6 اشهر و 3 سنين عند مالك. الا انا حنابلة لا يجيزون التطبيق بالعدر بخلاف مالك. و عند الحنابلة هو فسخ و عند المالكية طلاق بائن و القانون المصري اخذ برأى مالك.
التطبيق للحبس.

الفصل الثالث: آثار الطلاق

المبحث الاول: وجود العدة.

"فطلقوهن لعدتهن".

عدة شرعا: اجل ضرب شرعا لانقضاء ما بقي من اثار الزواج للمرأة.

لا عدة قبل الدخول: **"فما لكم عليهن من عدة تعتدونها"**. و للمتوفاة عنها 4 يشهر و 10.

لم يثبت بالخلو في زواج فاسد او وطء بالشبهة.

1 – عدة الاقراء 2 – عدة الاشهر 3 – عدة الوضع الحمل.

الاقراء

قاتلون بان القرء – الطهر –

"فطلقوهن لعدتهن" – لم للوقت.

معنى "فطلقوهن في وقت عدتهن" و الوقت التي يجوز طلاق فيه هو الطهر ليس الحيض.

قاتلون بان القرء – الحيض – و

اللائي ينسن من المحيض من

نسانكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة

اشهر و اللئي لم يحضن – كما

قال رسول الله: "معي الصلاة ايام

اقرائك"

الاشهر.

1) الصغيرة, الكبيرة, اللأيسة,

الباعلة التي لم تحض

"و اللاني ينسن من المحيض من

نسانكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة

اشهر و اللئي لم يحضن"

عند الجمهور – باشهر بالاهلة,

عند الامام بالايام, عند الصحابين

الشهر الاول بالايام و اخران

بالاهلة.

2) المتوفي عنها زوجها **"والذين**

يتوفون منكم و يذرون ازواجا

يتربصن بانفسهن..."

في النكاح الفاسد يتربصن

والحيضات.

المبحث الثاني: نفقة المتعة للمطلقة بعد الدخول.

اختار احمد و ابن تيمية و اهل الظاهر وجوب المتعة لمَدْخول بها بخلاف ابي حنيفة.

"لا جناح عليكم اذا طلقتم النساء ما لم تمسهون و تفرض لهن فريضة و متعهن على الموسع قدره و على

المقتدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين" – عند الحنفية و الشافعية المتعة واجبة. و عند مالك –

مندوبة.

الفصل السادس: الخلع

المطلب الأول: معنى الخلع.

"لا يحل لكم ان تآخذوا مما اتيتموهن شيئا..."

لغة النزاع و ازالة. شرعا: ازالة النكاح الصحيح بلفظ الخلع او ما في معناه كالمباراة في مقابل بدل مع قبول الزوجة و تراضي بينهما.

1 – بلفظ الخلع او ما في وعناه. 2 – وجود البذل من قبل الزوجة. 3 – يكون الخلع حال قيام الزوجية حقيقة او جكما 4 – تراضي

امور مترتبة عليه عند ابي حنيفة. 1 – استحقاق الزوج البذل من الزوجة. 2 – الطلاق البائن. 3 – سقوط كل حقوق لزوجة على الزوج من المهر المؤجل و نفقة لا نفقة العدة.

المطلب الثاني: نوع فرقة الخلع.

1) رأي الحنابلة في المشهور و الشافعي في الجديد ان الخلع ليس بالطلاق بل الفسخ و دليلهم: "الطلاق مرتان...." – ذكر الله فيها ان الطلاق مرتان ثم ذكر في الآية الآتية الطلاق الثالث: "فان طلقها فلا تحل له" . و لو لا يكون الخلع فسحا يلزم زيادة علي الطلاقات الثلاثة فهو ممنوع.	1) عند الجمهور انه طلاق بائن. اجابوا ان الخلع المذكور هو نوع الطلاق المذكور في اول الآية الذي يكون بعوض.
2) امر النبي مرآة ثابت بن قيس ان تتربص حيض واحد.	2) الحديث فيه عدة الاحتمالات فسقط الاستدلال.
	3) في حديث ثابت بن قيس: "اقبل الحديقة و طلقها تطليقة"

الامور تترتب علي الخلاف

1 – يجوز الخلع في الحيض.	1 – الخلع في الحيض يكون طلاقا بدعيا.
2 – يجوز ان اخالعه و لو مائة مرة.	2 – يعتبر كالطلاق من الطلاقات الثلاثة.

عدة وضع الحمل.

"واولات الاحمال اجلهن ان

يضعن حملهن"

--	--